

DECRETO - LEI 3.688/41 (CONTRAVENÇÕES PENAIS) VI

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena – prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local.

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de dezoito anos.

§ 2º Incorre na pena de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, quem é encontrado a participar do jogo, como ponteiro ou apostador.

§ 3º Consideram-se, jogos de azar:

- a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte;
- b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas;
- c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.



- Jogos de azar, incluindo o jogo do bicho, são contravenções penais.

§ 4º Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público:

- a) a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem a ocupa;
- b) o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar;
- c) a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se realiza jogo de azar;
- d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino.

CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 51. Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:

Pena – prisão simples, de seis meses a dois anos, e multa, de cinco a dez contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis existentes no local.

§ 1º Incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada.

§ 2º Considera-se loteria toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza.

§ 3º Não se compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na legislação especial

ANOTAÇÕES

- O art. 50 é genérico, trata de jogo de azar de forma geral.
- O art. 51 traz a especificação de loteria.

CONTRAVENTÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 52. Introduzir, no país, para o fim de comércio, bilhete de loteria, rifa ou tómbola estrangeiras:
Pena – prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, de um a cinco contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de loteria estrangeira

- O art. 52 trata de loteria estrangeira e não possui relevância.

CONTRAVENTÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 53. Introduzir, para o fim de comércio, bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular:

Pena – prisão simples, de dois a seis meses, e multa, de um a três contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de loteria estadual, em território onde não possa legalmente circular.

- Exemplo: “capital prêmio” que é autorizado apenas na região do DF e Goiás.

CONTRAVENTÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 54. Exibir ou ter sob sua guarda lista de sorteio de loteria estrangeira:

Pena – prisão simples, de um a três meses, e multa, de duzentos mil réis a um conto de réis.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem exhibe ou tem sob sua guarda lista de sorteio de loteria estadual, em território onde esta não possa legalmente circular.

- Atualmente, o art. 54 não faz sentido.

CONTRAVENTÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 55. Imprimir ou executar qualquer serviço de feitura de bilhetes, lista de sorteio, avisos ou cartazes relativos a loteria, em lugar onde ela não possa legalmente circular:

Pena – prisão simples, de um a seis meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.



10m

ANOTAÇÕES

- A lei atacou ferozmente a ideia de loteria, condenando até mesmo condutas meio, como impressão e execução de serviços.

Art. 56. Distribuir ou transportar cartazes, listas de sorteio ou avisos de loteria, onde ela não possa legalmente circular:

Pena – prisão simples, de um a três meses, e multa, de cem a quinhentos mil réis.

Art. 57. Divulgar, por meio de jornal ou outro impresso, de rádio, cinema, ou qualquer outra forma, ainda que disfarçadamente, anúncio, aviso ou resultado de extração de loteria, onde a circulação dos seus bilhetes não seria legal:

Pena – multa, de um a dez contos de réis.

CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração:

Pena – prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, de dois a vinte contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na pena de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, aquele que participa da loteria, visando a obtenção de prêmio, para si ou para terceiro.

- Jogo do bicho seria uma espécie de loteria.
- O jogo do bicho é contravenção penal e não um crime.
- Aquele que faz a aposta no jogo do bicho sem saber que é ilegal está recaindo em um erro de proibição.

CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES (VADIAGEM)

Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses.

Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a pena.

- Essa contravenção fere o princípio da lesividade.
- A pessoa que comete a contravenção de vadiagem não prejudica a outrem, mas a si mesma.



20m

ANOTAÇÕES

CONTRAVENTÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES (VADIAGEM)

O artigo 60 da lei das contravenções penais trazia a contravenção penal de mendicância que foi revogado em 2009 pela lei 11983/09.

- Seria a situação daqueles que pedem dinheiro.

Vale ressaltar que o artigo 59 (vadiagem) continua em vigor, ou seja, a vadiagem é uma contravenção penal.

Coculpabilidade às Aversas

- Coculpabilidade: seria quando a sociedade também possuía responsabilidade na prática da infração penal. Ao internalizar essa teoria no Brasil, alguns doutrinadores acreditaram que essa seria uma atenuante.
 - A atenuante não é aceita pela jurisprudência.
- Coculpabilidade às Aversas: seria a aplicação invertida da Coculpabilidade. O art.59 da lei de contravenções penais é um exemplo de coculpabilidade às aversas, pois pune aquele que não possui emprego.



25m



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Acerca do crime contra a dignidade sexual e da Lei das Contravenções Penais, assinale a opção correta.
 - a. Considere a seguinte situação hipotética: Antônio convidou Bruna, 25 anos de idade, para ir a uma festa. De forma dissimulada, Antônio colocou determinada substância na bebida de Bruna, que, após alguns minutos, ficou totalmente alucinada. Aproveitando-se do estado momentâneo de Bruna, que não poderia oferecer resistência, Antônio levou-a para o estacionamento da festa, onde com ela manteve conjunção carnal. Passado o efeito da substância, Bruna de nada se lembrava. Nessa situação, Antônio praticou o delito de estupro comum, e não o de estupro de vulnerável.
 - b. Aquele que mendiga, por ociosidade ou cupidez, pratica contravenção penal, ficando sujeito à pena de prisão simples.
 - c. Aquele que pratica tentativa de contravenção penal deve ser punido, no entanto fará jus à causa de redução de pena prevista no CP em seu limite máximo.
 - d. A mulher pode ser coautora do delito de estupro.
 - e. A lei brasileira é aplicável à contravenção penal praticada fora do território nacional.

COMENTÁRIO

- a. trata-se de estupro de vulnerável. Vale ressaltar que não é necessário que o agente coloque a vítima no estado de vulnerabilidade, basta que ele se aproveite do estado da vítima.
- b. Mendicância foi revogado
- c. a tentativa não é punido.
- d. a mulher não somente pode ser coautora, como pode ser autora do crime de estupro.
- e. A lei brasileira não é aplicável à contravenção penal praticada fora do território nacional.



GABARITO

1. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Wallace França de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
